

1500997-76.2019.8.26.0022
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Fabiola Brito do Amaral
Comarca: Amparo
Foro: Foro de Amparo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 20/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAUDEMIR APARECIDO MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra CLAUDEMIR APARECIDO MACEDO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Amparo
Foro de Amparo
2ª Vara
Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500997-76.2019.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500997-76.2019.8.26.0022
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAUDEMIR APARECIDO MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra CLAUDEMIR APARECIDO MACEDO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 90/91):
"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de maio de 2020,

durante a tarde, na Avenida da Saudade, nº 852, Jd. Silvestre, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, CLAUDEMIR APARECIDO MACEDO, qualificado à fl. 66, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima Ricardo Catini Flaibam, consistente no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro". A denúncia foi formalmente recebida em 21 de outubro de 2020 (fls. 92/93). O réu foi devidamente citado (fl. 121) e apresentou resposta à acusação (fls. 126/128). No decorrer da instrução processual realizou-se a oitiva da vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, após analisar o conjunto de provas, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado não formulou pedido específico de absolvição, haja vista a prova produzida e a confissão do próprio réu. No que concerne à dosimetria, postulou a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão e a fixação do regime inicial aberto (fls. 168/170).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), relatório fotográfico (fls. 08/13), relatório de investigações (fls. 15/17) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que CLAUDEMIR, o acusado, já possui um extenso histórico de engajamento criminal. Uma breve análise da sua certidão de antecedentes (fls. 108/116) permite verificar ao menos 06 condenações criminais definitivas – todas por delitos de furto –, sem mencionar outros processos e condenações pendentes de trânsito em julgado.

Ao que parece, o réu se utiliza dos crimes patrimoniais com o objetivo de angariar meios de sustentar o uso de drogas ilícitas.

Pois bem. Na data dos fatos, o réu adentrou um estabelecimento comercial durante a tarde e, percebendo que os atendentes haviam se ausentado temporariamente, se aproveitou da ocasião para subtrair os valores existentes no caixa – algo em torno de R\$ 150,00.

A vítima percebeu a ausência do numerário e resolveu conferir as filmagens das câmeras de segurança, momento em que constatou que o acusado havia sido o autor do crime. Com efeito, CLAUDEMIR já havia comparecido à loja anteriormente e praticado algo semelhante, mas não houve lavratura de ocorrência na época.

As filmagens foram repassadas à Polícia Civil, a qual elaborou um relatório fotográfico (fls. 08/13). Os investigadores chegaram a abordar o acusado na rua e confrontá-lo com as imagens, ocasião em que o réu acabou admitindo a prática delituosa.

Ricardo Catini Flaibam, a vítima, prestou um depoimento bastante claro em Juízo, confirmando os fatos. Relatou que possui um estabelecimento comercial situado neste município, em que trabalha junto à sua esposa. Na ocasião, o réu se aproveitou de um momento de distração e se dirigiu ao caixa, de onde subtraiu o dinheiro e saiu correndo. Ricardo explicou que o acusado já esteve na sua loja anteriormente se fazendo passar por cliente, de modo que não é a primeira vez que pratica crimes no local.

Importante ressaltar que a vítima não parece possuir qualquer inimizade pessoal com o acusado, não possuindo motivos para querer prejudicá-lo injustamente.

CLAUDEMIR foi interrogado em Juízo e voltou a confessar a prática delitiva. Disse que, na ocasião, entrou na loja e percebeu que não havia nenhum atendente por perto. Deste modo, se aproximou da gaveta e furtou o dinheiro. Questionado sobre o motivo do furto, alegou ser usuário de "crack".

Assim, verifica-se que o conjunto probatório amalhado aos autos permite concluir que o réu de fato praticou o crime, conforme descrito na denúncia. Isso decorre a partir da análise e da valoração dos diversos elementos colhidos, em especial pela

firme prova testemunhal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR CLAUDEMIR APARECIDO MACEDO como incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada havendo a se valorar. Por outro lado, o réu ostenta péssimos antecedentes (mesmo sem considerarmos ainda a reincidência), podendo-se mencionar sua condenação nos autos nº 0002068-42.2009, 0003992-25.2008 e 0008356-40.2008 (fls. 108/116).

Vale dizer que é lícita a utilização de condenações anteriores para acréscimos simultâneos da primeira e segunda fase da dosimetria, desde que haja indicação de processos distintos. Tal proceder não fere o disposto na Súmula nº 241 do STJ, conforme atestado pela própria Corte:

"PENAL. HABEAS CORPUS [...]. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço" (STJ – HC 645844/PR, 5ª T., rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 13.04.2021).

À vista das diversas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Estão presentes, simultaneamente, uma circunstância atenuante e uma agravante. A atenuante diz respeito à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal), enquanto a agravante remete à reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal). O artigo 67 do Código Penal dispõe que deve prevalecer a circunstância preponderante.

Pois bem. Verifico que, no caso em tela, a agravante deve preponderar, já que o acusado é multirreincidente (autos nº 0004136-81.2017, 0002356-53.2010 e 0006155-36.2012 – fls. 108/116). Ademais, sua reincidência é específica, o que eleva ainda mais a reprovabilidade da agravante. Deste modo, e já efetuado o respectivo abatimento, agravo a reprimenda do réu em 1/3 (um terço).

Por fim, não havendo causas de diminuição ou de aumento, fixo e torno definitiva a pena a ser cumprida pelo réu em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, e tendo em vista os maus antecedentes e a multirreincidência específica, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da reincidência em crime doloso (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários à Patrona nomeada pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 123).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Amparo, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA